

Avv. Micaela Pisacane, Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma

Tel. 0690274262

Indirizzo PEC micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org

CORTE D'APPELLO DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

PER

La Sig.ra Cinzia Pampaloni , nata a Roma RM il 07.10.1960 C.F. PMPCNZ60R47H501Z residente in Roma RM Piazza dei Giureconsulti n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Pisacane, C.F. PSCMCL76D41I838H, presso il cui Studio in Roma RM Lungotevere dei Mellini n. 44 elegge il domicilio giusta procura in calce al presente atto.

La sottoscritta Avv. Micaela Pisacane dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 176 C.p.c. all'indirizzo: pec. micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

Sig. Ottaviani Alessio c.f. LSSTVN89H27H501E domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federica Roiter in Tivoli, Via di Villa Adriana 140

Avverso e per la riforma integrale previa sospensione dell'esecutività della sentenza n. 2623/2026 pubbl. il 30/03/2026 nella causa recante rg. 49457/2022 e notificata in data 31.3.2026 con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellante così ha deciso: *“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetla le domande di parte attrice; Rigetla la domanda riconvenzionale; Condanna la sig.ra Cinzia Pampaloni al pagamento delle spese di lite a favore di Alessio Ottaviani, che liquida in euro 10560,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.” e, per l'effetto, per il conseguente*

accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado che qui si riportano pedissequamente “In Via Principale – A) accertare e dichiarare l’esistenza di un accordo tra madre e figli nei termini descritti nelle premesse dell’atto di citazione da intendersi qui trascritti e riprodotti e per l’effetto condannare Alessio Ottaviani alla restituzione del 50% dell’immobile di Piazza Giureconsulti 26 - Roma - del 25% dell’immobile di Marina Velka, Via degli Alvethna n. 164/A ed euro 514.991,34 relativi ai soldi esteri da lui arbitrariamente detenuti o la diversa quota maggiore o minore ritenuta di giustizia; B) accertare e dichiarare la nullità del versamento dei denari operato dalla Sig.ra Pampaloni sul libretto del figlio Alessio n. 82058312/86 con ogni conseguenza di legge; C) accertare e dichiarare l’obbligo assunto da Alessio Ottaviani in ordine alla restituzione dei soldi donati all’estero e rientrati in Italia dopo lo scudo fiscale e per l’effetto condannare Alessio Ottaviani alla restituzione in favore della madre della somma di euro 514.991,34 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.

- I MOTIVI DI APPELLO che saranno sviluppati per i quali si chiede la riforma della sentenza sono i seguenti:

- omessa pronuncia su domanda autonoma e vizio di motivazione;**
- errata qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di causa e della domanda**
- errata e rigida interpretazione delle normative probatorie ed erronea applicazione dei limiti probatori;**
- mancata, omessa valutazione delle prove indiziarie e documentali e valutazione atomistica di alcune delle prove ex art 2729 c.c.;**
- Erronea estensione del Giudicato diversità di soggetti, petitum e causa petendi tra i giudizi**
- omessa valutazione dei documenti già ritualmente acquisiti;**
- Erronea valutazione del dies a quo della prescrizione nel rapporto fiduciario;**
- Mancata compensazione della spese e/o diminuzione pro quota**

Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado

-L'odierna appellante presentava citazione nei confronti del Sig. Alessio Ottaviani per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate *"In Via Principale – A) accertare e dichiarare l'esistenza di un accordo tra madre e figli nei termini descritti nelle premesse dell'atto di citazione da intendersi qui trascritti e riprodotti e per l'effetto condannare Alessio Ottaviani alla restituzione del 50% dell'immobile di Piazza Giureconsulti 26 - Roma - del 25% dell'immobile di Marina Velka, Via degli Alvethna n. 164/A ed euro 514.991,34 relativi ai soldi esteri da lui arbitrariamente detenuti o la diversa quota maggiore o minore ritenuta di giustizia; B) accertare e dichiarare la nullità del versamento dei denari operato dalla Sig.ra Pampaloni sul libretto del figlio Alessio n. 82058312/86 con ogni conseguenza di legge; C) accertare e dichiarare l'obbligo assunto da Alessio Ottaviani in ordine alla restituzione dei soldi donati all'estero e rientrati in Italia dopo lo scudo fiscale e per l'effetto condannare Alessio Ottaviani alla restituzione in favore della madre della somma di euro 514.991,34 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia"*.

- Si costituiva in giudizio il convenuto il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e spiegava domanda riconvenzionale.

- La causa veniva iscritta al numero di ruolo 49457/2022 e assegnata alla quinta sezione del Tribunale Civile di Milano nella persona del Giudice Dott.ssa Scirpo che fissava la prima udienza per *la data del 12.4.2023* e si costituiva in giudizio la controparte che chiedeva di rigettare le richieste dell'attrice. Alla prima udienza del 12.4.2023 il Giudice assegnava all'attrice termine sino al 30.4.2023 per rinnovare la citazione, rinviando la causa all'udienza del 27.9.2023 e si procedeva dunque al rinnovo dell'atto di citazione. In tale data parte attrice chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. e il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva il G.I. assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 6.3.2024, udienza nella quale parte attrice insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori spiegati ed il Giudice si riservava nuovamente

la decisione sulle richieste. A scioglimento della riserva stante la natura documentale della causa rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 21.10.2025, giorno in cui tratteneva in decisione con termini di legge ex art. 190 c.p.c.

- Con sentenza n. 2623/2026 pubbl. il 30/03/2026 il Giudicante respingeva le domande attoree.

Tale sentenza, ingiusta ed erronea, viene impugnata, per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA

SOTTOPOSTE A GRAVAME

***I Parte** – “Va premesso che i documenti allegati alla comparsa conclusionale depositata dalla sig.ra Cinzia Pampaloni non sono stati letti, poiché nemmeno è stata allegata ai sensi dell’art. 153 cpc la necessità della rimessione in termini nel deposito degli stessi”.*

***II Parte** - Si impugna la sentenza sulla seguente parte: “Nelle conclusioni la parte attrice ha richiamato le precisazioni formulate in atti e dunque quelle di cui alla citazione, pertanto senza insistere nelle richieste istruttorie”*

***III Parte** – Si impugna la sentenza sulla seguente parte: “Le sentenze nr 9784/17 e nr 18698/21 coprono il dedotto e il deducibile e quindi una volta che viene accertato chi deve essere il titolare di quelle somme, deve essere esclusa l’ammissibilità di domande rivolte a valutare la titolarità di quelle medesime somme attraverso differenti cause petendi; una volta che una sentenza è passata in giudicato, il diritto accertato non può essere messo in discussione mediante nuove argomentazioni (simulazioni, nullità ecc.); è stato accertato che le somme spettano ad Alessio Ottaviano e la sig.ra Cinzia Pampaloni è stata condannata a restituire gli importi ad Alessio Ottaviano. Nemmeno nelle memorie di cui al sesto comma dell’art. 183 VI comma cpc è stato chiarito se l’interposizione sia fittizia o reale. Negli atti di parte attrice si legge di un obbligo di custodia da parte del figlio; della esigenza di tutelare il patrimonio con trasferimento ai figli per il “fondato timore di sequestro di tutti i conti correnti e delle case...” , facendo riferimento alle iniziative giudiziarie della sig.ra Santecchi,*

madre della sig.ra Pampaloni, in sede di separazione dal padre della sig.ra Pampaloni Cinzia, sig. Pampaloni Sergio. La sig. Cinzia Pampaloni, al fine di dimostrare l'esistenza di un accordo fiduciario ha richiamato il doc. 11 allegato alla citazione nella causa riunita nr 149/2023 che reca il seguente contenuto: "Mia madre rinunci a qualunque pretesa sui soldi scudati e rimpatriati e di qualunque altra cifra nei confronti dei figli – casa di Roma sarà venduta solo quando nonna non ci sarà più e il ricavato diviso per tre in parti uguali tra me, Federico e mia madre. Quando nonna non ci sarà più il 50% di Marina Velka passerà a mamma... QUESTE SONO LE CONDIZIONI!". Quello che viene definito documento e che reca la scrittura sopra indicata in corsivo, è però un foglio scritto in stampatello senza data e senza firma. Condizione minima per riconoscere uno scritto come documento, e dunque attribuirgli efficacia probatoria (art 2702 c.c.), richiede necessariamente la sottoscrizione; e cioè l'individuazione del soggetto al quale va ricondotto il pensiero indicato nello scritto poi, in presenza della sottoscrizione, se ne può disconoscere l'attribuzione. Inoltre, il documento deve essere collocato nel tempo attraverso la data. I messaggi whatsapp sono costituiti da foto di fogli di carta scritti in stampatello senza firma. La "consulenza di parte" del geom. Luigi Burrelli, non esprime alcun carattere tecnico né scientifico, si tratta sostanzialmente di una testimonianza scritta, che per le ragioni già espresse non è ammissibile. La giurisprudenza della Suprema Corte citata in sede di conclusionale dalla parte attrice non è pertinente al caso in oggetto; infatti, le sentenze citate non sono altro che la declinazione dell'art. 2724 c.c. Va ricordato che la interposizione rappresentata dalla sig.ra Pampaloni assume il carattere della interposizione fittizia con i conseguenti limiti probatori (art 1417 c.c.).

Sulla premessa, come detto, dell'omessa qualificazione del tipo di interposizione, vanno verificate e sentenze citate da parte attrice al fine di argomentare sull'ammissibilità della prova testimoniale e si osserva che: dalla consultazione Italgiure Web emerge che la Cass. nr 904/24 è del tutto estranea al tema della prova nella interposizione; si tratta di sentenza con cui si è proceduto ad estinguere ai sensi dell'art. 391 cpc del giudizio per rinuncia del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis cpc. Cass. nr

3857/16 si riferisce al diritto di servitù, Va detto per esautività che la Cassazione ha aperto alla possibilità della testimonianza per provare la simulazione relativa e non assoluta (tale sarebbe nel caso in oggetto) “In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si allegghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.” (Cass. nr.10459/25). Riguardo alla Cassazione nr 1538/20 si osserva che si riferisce al caso in cui il fiduciario (nel caso in oggetto, seguendo la tesi di parte attrice, sarebbe il sig. Alessio Ottaviani) ammette che la proprietà del bene sia in capo al fiduciante (e cioè nel caso in oggetto alla madre sig.ra Cinzia Pampaloni); ma evidentemente questa sentenza non è di utilità poiché Alessio Ottaviani contesta e non ammette che la titolarità sia della madre. Stessa valenza ha la Cassazione a SSUU nr 6459/2020 la cui massima recita: “la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.”

IV parte: “I fatti per i quali agisce in questa sede la parte attrice risalgono poi al 2006-2007 quanto alle somme di denaro e quanto alle proprietà immobiliari al 2001 (tenuto cioè conto della Convenzione di Lugano e della donazione -cfr doc.3 allegata alla 2 memoria nr.2 di parte convenuta-effettuata ai nipoti Federico Ottaviani non parte in questa causa e Alessio Ottaviani, dal nonno Sergio Pampaloni). Sul punto si osserva pertanto la prescrizione delle azioni fatte valere da Cinzia

Pampaloni. Anche la richiesta di risarcimento del danno ex art 2043 c.c invocata dalla parte attrice va rigettata, non è stato provato un fatto illecito, un danno causalmente connesso e una condotta colposa o dolosa”.

V parte della sentenza sottoposta a gravame “La domanda riconvenzionale formulata da Alessio Ottaviano va rigettata non è stato depositato il consuntivo approvato dall’assemblea condominiale. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del D.M. 55/14 col valore indeterminato complessità media euro 10560,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%”.

LE SINGOLE CENSURE AVVERSO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DI CUI SI CHIEDE LA MODIFICA

I PARTE IMPUGNATA

OMESSA VALUTAZIONE DI DOCUMENTI GIA’ RITUALMENTE ACQUISITI E DEPOSITATI NEI TERMINI DI LEGGE

Il Giudicante omette di esaminare documenti fondamentali perché vere e proprie prove indiziarie dell’esistenza del patto fiduciario, ciò anche se gli stessi erano già stati regolarmente depositati sia nell’atto di citazione che nelle note 183 VIC. C.P.C. N.1 e riallegati per comodità.

Il Giudice li ritiene tardivi per mancata richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c..

Gli unici documenti che non erano depositati precedentemente era mail inviata all’ADS della nonna Avv. Chiara Borromeo da Alessio; di questa la Pampaloni ne ha avuto contezza solo dopo la morte della madre avvenuta nel 2024 esaminando proprio il fascicolo del Tribunale presso il tutelare. Quindi ne veniva a conoscenza dopo che i termini per il deposito erano scaduti; si tratta di documento che dunque prima non era nella disponibilità della parte (perché acquisito successivamente all’ordinanza dell’ottobre 2023 in altro giudizio). Anche il verbale di Assemblea è stato acquisito successivamente.

Tale affermazione è perciò erronea, in quanto i documenti richiamati non costituivano nuove produzioni e gli stessi erano già stati ritualmente introdotti come da produzione effettuata con

memoria ex art. 183, VI comma n.12 c.p.c. in data 16.12.2023 (nella citazione e nelle note 183 n.1 all.13 scritti di Alessio ed Sms – All. 14 CTP Burelli, lett. Avv. Scelsa All. 11 citazione), nonché richiamati nelle memorie conclusionali e di replica nel fascicolo di parte nel corso della fase istruttoria. La realtà è che la loro riproposizione in comparsa conclusionale aveva natura meramente riepilogativa ed era stata fatta proprio per comodità del Giudicante.

Il Tribunale dunque ha ommesso di distinguere tra documenti nuovi e documenti già in atti ed ha escluso dalla valutazione elementi probatori ritualmente: la sentenza è viziata per omessa valutazione di prove rilevanti con conseguente decisione fondata su un quadro probatorio incompleto con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Infatti il Giudice non può ignorare prove ulteriormente acquisite agli atti, palese dunque il vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa

La sentenza anche sul punto va riformata.

II PARTE IMPUGNATA

- MANIFESTA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA ERRATA VALUTAZIONE DELLE DOMANDA DEGLI APPELLANTI E DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI

Il Giudicante nel suo provvedimento sostiene che la Pampaloni in sede di conclusioni non abbia reiterato la richiesta dei mezzi istruttori, quando invece espressamente in comparsa conclusionale testualmente si scrive e chiede “Tanto premesso ci si riporta alle conclusioni spiegate nell’atto di citazione in rinnovazione da intendersi qui trascritte e riprodotte di cui si insiste nell’accoglimento e si chiede al Giudicante di rimettere la causa sul ruolo ed ammettere le prove tutte come richieste nelle note 183 n.2 da intendersi qui di seguito trascritte e riprodotte”. Nella stessa comparsa da pagina 11 a pagina 14 sono state proprio interamente riportate LE DOMANDE E L’INDICAZIONE DEI TESTI. Sono state riportate anche nelle memorie di replica proprio con

reiterazione delle prove istruttorie (pag.8 repliche) . Da dove si è tratta la volontà di rinunciare a fronte di espressa richiesta che ci si chiede come possa essere sfuggita al Giudicante??

Pertanto i mezzi istruttori sono stati richiesti, anzi questa è una domanda costante per tutto il giudizio, posto che in ogni singolo atto si è ripetuto che c'era la necessità di provare le domande attraverso la prova testimoniale e gli altri mezzi istruttori articolati!!!

A prescindere dal fatto che qui c'è espressa richiesta di ammissione dei mezzi istruttori e di rimettere la causa sul ruolo, la giurisprudenza costante addirittura sottolinea che anche ove non siano ripetute nel foglio di precisazione delle conclusioni ma dalla comparsa e da tutto il contegno processuale della parte è chiara la volontà di avvalersi dei mezzi istruttori, allora essi non possono assolutamente ritenersi rinunciati.

La giurisprudenza è addirittura arrivata a dire che *“il mancato deposito delle conclusioni e la mancata comparizione della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni non significa rinuncia tacita e produce l'effetto di richiamare le domande già formulate all'atto di costituzione”*

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 gennaio – 4 marzo 2014, n. 5018

La giurisprudenza di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui addirittura Il mancato deposito del foglio di precisazione delle conclusioni in sede di udienza (o nel termine assegnato) non comporta la rinuncia alle domande, a patto che le richieste di ammissione dei mezzi istruttori vengano reiterate nella comparsa conclusionale, secondo l'orientamento della Cassazione, (Cass. n. 30711/2024, Trib. Palermo 4778/2022). La Cassazione specifica che per considerare abbandonate le istanze istruttorie è necessario che la volontà della parte risulti in modo inequivocabile, non essendo sufficiente la mancata reiterazione in sede di precisazioni delle conclusioni. Siffatta volontà deve essere accertata su base di una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo. Ma vi è di più, della valutazione compiuta il giudice è tenuto a darne atto in motivazione. Ebbene, nel

caso di specie, la Cassazione sanziona i giudici di merito che hanno considerato solo che l'appellato non aveva riproposto le istanze in fase di precisazione delle conclusioni (lo si ripete addirittura non le aveva riproposte), senza procedere alla valutazione circa la volontà della parte di rinunciare effettivamente alle istanze istruttorie formulate in appello.

In particolare, la volontà inequivoca di non insistere nella richiesta istruttoria va accertata in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; di tale valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.

Quindi, secondo la Cassazione (e buon senso), sarà sufficiente scrivere nell'atto che si intendono reiterate tutte le istanze istruttorie come formulate e non ripeterle pedissequamente nelle conclusioni, per scongiurare il pericolo che dette istanze siano considerate abbandonate (vedere anche Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10767; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 novembre 2021, n. 33103; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4487).

E' chiaro che la sentenza va rivista sul punto POSTO CHE LA RICHIESTA DELLA Pampaloni è stata spiegata sia in sede di comparsa conclusionale che nel corso di tutto il giudizio: l'intenzione di avvalersi dei mezzi istruttori per provare il pactum fiduciae è dunque palese e non può essere messa in dubbio.

III PARTE IMPUGNATA

III.1- ERRONEA DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM ED ERRONEA ESTENSIONE DEL GIUDICATO.

Sul punto il Giudice di prime cure non coglie la centralità e natura del thema decidendum e le domande che sono state formulate; queste sono ben diverse da quelle dei giudizi recanti Rg.9784/2017 e n. 18698/2021 da lei menzionati. **Il Giudice ha esteso indebitamente il Giudicato. Infatti le**

sentenze richiamate non riguardano il rapporto fiduciario sottostante e non precludono la presente azione come sostenuto dal Giudicante. Quelle sentenze riguardano la titolarità formale delle somme e NON riguardano il rapporto fiduciario sottostante pertanto non c'è identità di causa petendi (Il giudice ha esteso troppo il giudicato), né di petitum e i soggetti dei giudizi sono diversi.

IL GIUDICATO NON PUÒ ESTENDERSI A QUESTIONI NON ESAMINATE. Come detto le sentenze precedenti riguardano la titolarità formale delle somme e NON rapporto fiduciario. Dunque erroneamente il Tribunale ha ritenuto che le sentenze n. 9784/17 e n. 18698/21 coprano il dedotto e il deducibile in relazione alla titolarità delle somme e ciò senza che sia stata svolta una verifica puntuale delle singole poste oggetto di causa, né che sia stata accertata l'effettiva coincidenza tra le domande già decise e quelle introdotte nel presente giudizio.

Il giudicato, secondo consolidata giurisprudenza, opera solo in presenza di identità:

- soggettiva;
- oggettiva;
- causale.

Nel caso di specie nessuna delle tre condizioni ricorre.

Infatti i soggetti interessanti il presente giudizio sono dunque madre e figlio, diversamente i soggetti parte dei precedenti giudizi richiamati da controparte sono totalmente diversi, come lo sono il petitum e la causa petendi. Infatti nel giudizio recante rg. 9784/2017 e rg. 186898/2021 le parti erano la Banca Popolare di Sondrio e Franco Ottaviani da un lato e i due figli MAGGIORENNI dall'altro; la Sig.ra Pampaloni era in giudizio non come parte, ma come PROCURATRICE dei figli maggiorenni (siamo nel 2012) riguardo le voci che ci occupano. (La Pampaloni spiegava domande diverse per il residuo contro il marito, tanto che in Cassazione è presente sia la Sig.ra Pampaloni che il figlio Federico). Non era in giudizio come tutrice, dunque, come affermato dal Giudice, di Alessio e Federico posto che erano entrambi maggiorenni - per

recuperare le somme che indebitamente erano state sottratte dal padre dai libretti dei figli, ciò era già stato specificato. Nulla a che vedere con la domanda di ripetizione di indebito che oggi si avanza tra madre e figlio, IL PETITUM E LA CAUSA PETENDI SI IDENTIFICANO QUI CON LE SOMME POGGIATE SUI CONTI DEI FIGLI E QUINDI LA DOMANDA DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO NON TROVA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE CAUSALE. Quale sarebbe la ragione giustificativa di tale passaggio? Si tratterebbe di un passaggio di soldi privo di giustificazione, pertanto nullo, e non si tratta di una donazione, ne mancano tutti i presupposti e le forme come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza quando si tratta di somme di non modico valore, si parla di ben 195.000,00 euro. Tanto che Alessio nello scritto depositato scrive *“Mia madre rinunci a qualsiasi pretesa sui soldi scudati e rimpatriati e di qualunque altra cifra nei confronti dei figli”* e ancora *“Non sarà mai richiesta restituzione dei soldi portati all'estero da parte di mia madre né di altri importi ad Alessio e Federico...”* (cfr. Allegato 1 comp concl doc in atti, che per comodità si riallegano). Questo documento, come meglio si dirà, erroneamente è stato ritenuto non rilevante dal Giudicante; infatti si tratta comunque di uno scritto che ha valore di principio di prova, elemento di riscontro che deve essere collegato agli altri fatti e supporti in giudizio. Ma tutto ciò non stato attentamente esaminato dal Giudicante che altrimenti non avrebbe forzato contra legem il giudicato che qui proprio non può coprire le domande avanzate. La verità di quanto si va asserendo va ricercata nelle distinte di versamento in suo possesso e depositate anche dalla BPS (cfr. All. 6 atto di citazione) che provano che i versamenti sono stati fatti direttamente dalla Pampaloni i dai suoi conti personali, lo si ripete per un importo totale di euro 195.000,00. Si consideri che ad Alessio sono stati riconosciuti euro 107.000,00 dalle sentenze di cui ai giudizi rg.9784/2017 e rg. 18698/2021 che nulla hanno a che vedere con il presente giudizio (anche gli importi sono diversi). I soldi vanno restituiti alla Pampaloni e non trovano giustificazione

causale alcuna per il loro trasferimento, lo si ripete non è neanche una donazione né tanto meno un trasferimento a titolo gratuito.

Nel caso di specie nessuna di queste verifiche è stata compiuta dal Giudicante in modo analitico con la conseguenza di una erronea estensione del giudicato che ha inciso in modo errato sulla decisione oggi appellata. Il Tribunale dunque ha ritenuto automaticamente applicabili precedenti decisioni senza verificare la coincidenza delle singole poste e distinguere tra diverse cause petendi e i soggetti.

IL GIUDICATO È STATO ESTESO OLTRE I SUOI LIMITI OGGETTIVI e DUNQUE NON C'È NESSUNA PRECLUSIONE AL DECIDERE posto che, come chiarito tra le altre dalla Cass. SS.UU. 13916/2006 il giudicato copre solo ciò che è stato effettivamente deciso

La sentenza va pertanto sul punto riformata

III.2 SUSSUNZIONE ED ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO EX ART. 1322 E 1362 C.C..

Non può sfuggire alla Ecc.ma Corte adita come il Tribunale abbia compiuto un errore di sussunzione e qualificazione della fattispecie ritenendo la vicenda in termini di simulazione/interposizione fittizia o patto contrario, escludendo la configurabilità di un negozio fiduciario/interposizione reale. **Tale impostazione è giuridicamente errata e non pertinente al Giudizio in corso.**

Infatti non considera il Giudicante che nel caso che ci occupa:

-IL TRASFERIMENTO È REALE poiché il trasferimento dei beni è effettivamente avvenuto; **LA TITOLARITÀ FORMALE È STATA ATTRIBUITA AI FIGLI** ma ciò in forza di un accordo interno di restituzione. **SI È DUNQUE IN PRESENZA DI UNA INTERPOSIZIONE REALE (NEGOZIO FIDUCIARIO).** Il Giudice di prime cure invece ha confuso la simulazione (che presuppone divergenza tra volontà e dichiarazione) con il negozio fiduciario (che presuppone piena validità del trasferimento con obbligo interno): la stessa sentenza riconosce che i trasferimenti furono effettuati per “tutela del patrimonio”, elemento che è perfettamente

compatibile con la causa fiduciaria. Si configura pertanto un errore di sussunzione che altera la realtà dei fatti e la sua giusta identità giuridica. Chiaro, dunque, che il Giudice ha confuso due istituti diversi; il negozio fiduciario può coesistere con una donazione reale, la causa concreta NON è solo quella dell'atto pubblico. Anzi il fatto che i beni siano stati trasferiti per tutela del patrimonio con specifica previsione di restituzione, rappresenta proprio il tipico schema fiduciario e non certo una simulazione come erroneamente qualificato in sentenza. In realtà proprio quello che il Giudicante vuole far apparire un punto negativo cioè *"Si osserva ulteriormente che il motivo posto alla base del trasferimento è stato espressamente indicato nella necessità di eludere le ragioni creditorie della sig.ra Santececchi,..... "* NON ESCLUDE INVECE IL PATTO FIDUCIARIO ANZI. La giurisprudenza dice che il negozio fiduciario può avere anche finalità di protezione patrimoniale e la causa concreta prevale sulla forma.

Dunque c'è **ERRONEA QUALIFICAZIONE**: Il Tribunale ha qualificato la fattispecie come simulazione, quando invece si tratta di negozio fiduciario reale (interposizione reale), con conseguente applicazione di disciplina differente in punto di limiti prova e validità.

Anche su tale punto la sentenza va dunque riformata.

III.3 VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116 C.P.C. - ERRONEA APPLICAZIONE DEI LIMITI PROBATORI. OMESSA E ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DOCUMENTALI E VIOLAZIONE ART. 2729 C.C. PER OMESSA VALUTAZIONE UNITARIA DEGLI ELEMENTI INDIZIARI. VIZIO DI MOTIVAZIONE E DIRITTO ALLA VALUTAZIONE DELLE PRESUNZIONI

Come si evince dalla sentenza di prime cure Il Tribunale ha applicato in modo eccessivamente rigido i limiti di cui agli artt. 2722 ss. c.c., escludendo la prova testimoniale senza considerare la particolarità della fattispecie e non dando la dovuta rilevanza agli elementi indiziari prestati proprio come principio di prova che doveva portare all'ammissione dei mezzi istruttori spiegati. Ciò è dovuto ad una qualificazione giuridica non corretta con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Infatti il Giudice in

modo secco afferma che la prova testimoniale non è ammissibile dimenticando che **il divieto NON si applica quando:** si prova il rapporto fiduciario e si dimostra la causa concreta, come riconosciuto dalla Cass. Cass. SU 6459/2020 e da altre sentenze quali **Cass. 10459/2025** (richiamata anche in sentenza) - la prova può avvenire anche per presunzioni in presenza di determinate condizioni e c'è ampia apertura; nella fattispecie che ci occupa si sta provando un rapporto interno tra le parti.

Il giudice ha illegittimamente escluso la prova testimoniale, applicando in modo non corretto i limiti di cui agli artt. 2722 ss. c.c., non considerando che il pactum fiduciae non contraddice il negozio apparente ma ne integra la causa concreta. Infatti Il Tribunale ha qualificato il rapporto come donazione piena e definitiva MA ha omissso di considerare che l'intestazione poteva avere funzione fiduciaria o di gestione (mandato senza rappresentanza). Si dimentica che il patto fiduciario NON contraddice la donazione ma ne integra la causa concreta, quindi non si applica automaticamente il divieto di prova testimoniale confondendo patto contrario (vietato) con patto accessorio/gestorio (ammissibile) (Cass 7179/2022). Qui non si prova un patto contrario alla donazione ma un rapporto interno fiduciario, quindi la prova testimoniale è ammissibile pienamente come del resto recita la Cass 6459/2020. Tale sentenza viene richiamata dal Giudicante usata in modo distorto ed atomistico riportando un passo che nulla a che vedere con l'ammissione della prova testimoniale in casi come quello che ci occupa, sentenza che in questo senso è favorevole all'appellante e in questa ottica si invita la Corte d'Appello ad esaminarla.

Il Giudice dunque ha confuso patto contrario al contratto con patto fiduciario interno ha dunque operato una valutazione atomistica e illogica, censurabile ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.

Ancora la sentenza erra nella valutazione delle prove indiziarie offerte e male interpretate e male "lette" ritenendolo del tutto non valutabili privandole del loro reale valore. La Pampaloni invece il principio di prova lo aveva dato e doveva essere valutato; sul punto ci si porta a tutti

gli atti di primo grado e ai documenti depositati. In particolare queste le prove indiziarie che si chiede alla Corte di valutare:

- Innanzitutto si deve dare la giusta valenza agli scritti depositati in giudizio in cui Alessio stesso riconosce l'esistenza dell'accordo (cfr. all.13 atto di citazione);
- Stesso contenuto del suddetto viene riportato in altro scritto che ha anche data certa posto che è stato inviato via WhatsApp da Alessio stesso al fratello Federico in data 23/12/2017. Poi c'è altro whatsapp del 15.12.2017 in cui Alessio dice al fratello che purtroppo è il primo Natale che non passeranno insieme e che gli voleva dire se avevano voglia di trovare finalmente un accordo *“quel giorno io sono come sempre disponibile”* Il numero 3486266773 è il numero di Alessio ancora oggi;
- missiva dell'Avv. Scelsa del 23.11.2017 c'è altra ammissione dell'esistenza di un accordo tra le parti (e altro principio di prova) (cfr. allegato 11 alla citazione). Nella missiva si legge che *“il Dott. Alessio ci aveva rappresentato l'esistenza di trattative con la madre e il fratello”* ;
- Consulenza del Geometra Burelli che conferma di essere stato presente all'accordo con cui le parti decidevano di traslare momentaneamente le case ai nipoti per salvare il proprio patrimonio immobiliare dalle varie richieste della consorte Santececchi. Questa donazione fu perciò una intestazione fittizia dei beni immobiliari che sarebbero poi dovuti ritornare, dopo l'emergenza, alla madre Pampaloni Cinzia. Tale intento fu del Dott. Sergio Pampaloni.....che sarebbe dovuta ritornare nel possesso della figlia (cfr. All. 3 173-ter n.1);
- mail scambiate tra Alessio e Federico Ottaviani in cui in oggetto si legge chiaramente *“Accordo Alessio, Cinzia e Federico”* del 23.12.2017 (cfr. All. 4 comp. Concl.) che sono state depositate da Alessio alla ADS Avv. Borromeo e ritrovate in epoca recente come detto successivo ai termini.

Il Giudicante ritiene che tali documenti non siano collocati nel tempo, quando invece, come riscontrabile dalla documentazione in atti, sono perfettamente collocabili e sequenziali con contenuto chiaro che è sempre il medesimo (cioè trovare un accordo tra le parti). Sono tutte di novembre, dicembre, 2017, come afferma nella missiva lo stesso Avvocato Scelsa, che scrive che era in corso una trattativa tra madre e fratelli.

Si vuole sottolineare peraltro che il Giudice in relazione alla perizia del consulente di parte Burelli (depositata nel Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma rg. 18539/2021 Giud. Sacco) ha escluso in modo apodittico ogni valore all’elaborato tecnico, senza valutarne il contenuto quale elemento indiziario ex art. 2729 c.c.

Qui c’è chiara Violazione dell’art. 2729 c.c. — omessa valutazione unitaria degli elementi indiziari che il Tribunale ha ritenuto privi di valore senza una reale motivazione se non fugace sostenendo che si tratta di documenti non sottoscritti.... fotografie di scritti trasmesse via WhatsApp..... elaborazioni tecniche di parte. La valutazione è avvenuta in modo frammentario senza un esame complessivo del quadro probatorio come richiesto dalla normativa e che avrebbe portato a dare il giusto valore a tali elementi probatori. Infatti ai sensi dell’art. 2729 c.c., gli elementi indiziari devono essere valutati: globalmente e secondo un criterio di convergenza logica (vedi Cass. 9108/2012, Cass. 21403/2019, Cass. 10459/2025) .Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso valore a ciascun elemento isolatamente senza verificare se, considerati congiuntamente, potessero integrare presunzioni gravi, precise e concordanti: Si configura pertanto un vizio di motivazione e di diritto nella valutazione delle presunzioni con erronea applicazione dei limiti probatori e compressione del diritto alla prova e con negazione della prova testimoniale che invece era perfettamente ammissibile per provare il pactum fiduciae in casi come quelli che ci occupano (vedi fra tutte Cass. 12395/2017)

Il Tribunale ha ritenuto non utilizzabile la prova testimoniale e ha svalutato integralmente gli elementi indiziari, richiamando i limiti di cui agli artt. 2722 ss. c.c. e Cass. 7179/2022. Tuttavia tale conclusione discende da una qualificazione preliminare della fattispecie già in sé viziata: il giudice ha applicato un filtro probatorio eccessivamente rigido; non ha considerato adeguatamente che la prova del rapporto interno fiduciario può emergere anche da elementi indiretti. In particolare non risultano valutate in modo coerente le possibili interazioni tra prova documentale atipica, comportamenti e presunzioni e la mancata indicazione dei testimoni è stata valorizzata in modo dirimente, senza considerare la struttura complessiva della domanda.

Per fare ciò il Giudicante dà anche una lettura in senso sfavorevole delle sentenze richiamate dalla Pampaloni estrapolando pezzi non rilevanti (sempre in modo atomistico) e non ponendo in rilievo i passaggi fondamentali come fa con la sentenza n. 15385/2020 che chiarisce, questo il punto nodale che,” *nella articolata ricostruzione dell’istituto e delle molteplici forme in cui si estrinseca il pactum fiduciae, le Sezioni Unite osservano che la dimensione pratica del fenomeno fiduciario offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto.... condizionare all’osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia “cum amico”, dato che la formalità del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarità dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico*”. La stessa sentenza poi chiarisce che Il patto fiduciario, infatti, rientra nel mandato senza rappresentanza e non richiede la forma scritta *ad substantiam*. Inoltre, la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, che ammette la

proprietà del bene in capo al fiduciante, non costituisce fonte dell'obbligo di ritrasferire il bene, ma comporta l'esonero del fiduciante dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che viene presunto *iuris tantum* . Quindi nessun rilievo che il Sig. Alessio contesta e non ammette che la titolarità sia della madre, questa altra forzatura che non ha alcun fondamento come potrà essere riscontrato dall'Ecc.ma Corte adita. Ne deriva una ingiustificata compressione del diritto alla prova, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. omessa e errata valutazione degli elementi documentali.

IV.4 VIOLAZIONE ART. 116 C.P.C. – (libero convincimento mal esercitato) – OMESSA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO. OMESSA PRONUNCIA SU DOMANDA SPECIFICA. VIZIO DI MOTIVAZIONE. PRESCRIZIONE.

Il giudice ha ignorato la dinamica familiare e la funzione economica reale violando art. 116 c.p.c. (libero convincimento mal esercitato) poiché non ha compiuto una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, omettendo anche di decidere su tutte le singole domande specifiche facendo solo un fugace rinvio alla prescrizione che, peraltro, qui non opera.

Né le domande possono ritenersi implicitamente rigettate, atteso che la motivazione non consente di individuare con certezza le ragioni del mancato accoglimento, né di comprendere se le stesse siano state esaminate sotto il profilo del giudicato, della prescrizione o della prova. Il richiamo generico alle “somme” non è idoneo a integrare una decisione su una domanda autonoma e specifica. La mancata pronuncia su una domanda integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza (Cass. n. 17956/2015; Cass. n. 27387/2018) PER VIZIO DI MOTIVAZIONE E DEL PRINCIPIO DEL CORRISPONDENTE TRA CHIESTO E PRONUNCIATO.

C'è dunque omessa e insufficiente motivazione su fatti decisivi (art. 132 c.p.c.), infatti la sentenza si limita a richiamare la complessità della vicenda familiare ma non analizza in modo puntuale: i singoli flussi patrimoniali; il contenuto concreto dei documenti; il comportamento successivo delle parti. Il Tribunale ha omesso una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie e la decisione trascura dunque elementi rilevanti e non offre una ricostruzione logica coerente limitandosi a negazioni apodittiche prive di fondamento e giustificazione. Ne deriva una violazione del principio del libero convincimento

Anche sotto questo punto il Giudicante non considera che nella fattispecie che ci occupa il dies a quo da cui inizia a decorrere la prescrizione è QUELLO DEL RIFIUTO. Infatti, nel fiduciario la prescrizione decorre dal rifiuto di restituzione e NON dal trasferimento che nella specie avviene a seguito di Rar scritta dall'Avv. De Sanctis nel 28.2.2018 (All.14 atto di citazione in rinnovazione – controparte deposita stessa lett. All. 24 seconda comparsa di costituzione e risposta) a seguito del quale il Sig. Ottaviani si è rifiutato di ridare gli immobili, i soldi esteri e i soldi del libretto BPS. Il Tribunale ha ritenuto prescritte le domande facendo riferimento ai trasferimenti risalenti al 2001–2007. Pertanto non è stato esaminato il momento in cui si sarebbe verificato il rifiuto di restituzione e non è stata valutata la corretta decorrenza del termine da tale momento (2018).

Lo si ripete, in presenza di un rapporto fiduciario (o comunque di una gestione con obbligo restitutorio), il diritto alla restituzione sorge con la violazione dell'obbligo (e non con il trasferimento originario): il Tribunale ha fatto decorrere il termine dai trasferimenti originari, non ha invece valutato il momento del rifiuto restitutorio, rilevante ai fini della decorrenza.

Infatti, sul punto la giurisprudenza è granitica, la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 32267/2022, di uguale tenore ordinanza , 1763/2026): *il dies a quo* (il momento di decorrenza) del termine di prescrizione decennale per la restituzione dei beni nel negozio fiduciario non

coincide con la stipula del patto, bensì dal giorno in cui il fiduciario, a seguito di richiesta, rifiuta il trasferimento del bene. Di uguale tenore sent. Cass 14375/2001, Tribunale di Milano, 4 Giugno 2024, n. 5667/2024 che chiaramente dice *“Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel “pactum fiduciae”, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, sussistendo, prima di tale momento, solo un mero obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non un’obbligazione inadempita”*.

Per tutto quanto sopra e per vizio di motivazione e errata applicazione del dies a quo della prescrizione la sentenza deve essere dichiarata nulla sul punto, con conseguente riforma.

V – ERRONEA REGOLAZIONE DELLE SPESE

Anche sul punto il Giudicante rigetta la domanda riconvenzionale di Alessio: c’è soccombenza, perché dice che non ha provato la domanda, ma poi condanna comunque la Pampaloni pesantemente, per oltre 10.000,00 euro oltre oneri di legge.

Questo è contra legem poiché c’è e soccombenza reciproca, con necessità di compensazione almeno parziale con conseguente violazione del principio di cui all’art. 92 c.p.c., atteso il rigetto della domanda riconvenzionale di controparte e la sussistenza di una soccombenza almeno parziale della parte convenuta.

Anche sul punto la sentenza va riformata

Da ultimo si vuole rilevare un passo a dir poco inopportuno che il Giudicante riporta nella pronuncia. *“in questa sentenza non si può valutare la domanda di nomina di un amministratore di sostegno, circostanza che in astratto appare comprensibile qualora effettivamente la Sig.ra Ciniza Pampaloni*

fosse affetta da luto patia”. Non si comprende la necessità di tale assunto posto che è **totalmente estraneo al thema decidendum**, è formulato in modo **ipotetico e suggestivo** e non è supportato da prova nel processo civile: è un vero e proprio **obiter dictum improprio**

Ciò lo si sottolinea non per necessità di modifica essendo estraneo al thema decidendum e dunque non incide sulla decisione finale e non è ratio decidendi, ma solo perché inopportuno e per segnalare come la sentenza mostra un approccio valutativo non neutro e non ancorato alle risultanze processuali ciò sempre in violazione degli articoli **art. 132 c.p.c. (motivazione)** ed **art. 116 c.p.c. (valutazione prova)**. Tanto vero che il CTU incaricato dal Giudice tutelare per esaminare la Sig.ra, dopo averle fatto fare anche numerosi test e colloqui, nella propria bozza da poco comunicata **disconosce qualsiasi problematica e esclude la nomina dell'amministratore di sostegno per la Sig.ra Pampaloni, come è normale che sia. Si depositerà nel corso del giudizio relazione finale a riprova.**

Per i motivi suesposti che mostrano la fondatezza dell'odierno appello da intendersi qui di seguito trascritti e riprodotti;

Considerato, che nelle more l'attrice potrebbe vedersi attaccare ancora una volta dal figlio per la richiesta del pagamento delle spese e subire esecuzioni, si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Allo stato, alla luce del fatto e dello svolgimento del processo esposti, nonché dei motivi di gravame analiticamente indicati, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui

integralmente riportati e trascritti, definitivamente concludendo, e richiamando tutte le deduzioni, eccezioni, contestazioni

CITA

a comparire avanti l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, Sezione e Giudice designandi all'udienza che si terrà in data **28.10.2026**, con l'invito al convenuto a costituirsi entro giorni 20 (venti) prima della suindicata udienza nelle forme e nei modi di cui all'art. 166 C.p.c., con l'avvertimento che la costituzione fuori dal termine detto comporterà le decadenze previste dagli art.li 38 e 167 C.p.c., che la difesa tecnica mediante Avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi avanti la Corte d'Appello, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 C.p.c. o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che, in mancanza di essa, si procederà in legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi esposti,

- in via preliminare e cautelare

sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ex art.li 351 e 283 C.p.c.,

NEL MERITO

accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della Sentenza n. 2623/2026 pubbl. il 30/03/2026 nella causa recante rg. 49457/2022 e notificata in

data 31.3.2026 , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono trascritte e riprodotte e si riportano:

IN Via Principale

- A) accertare e dichiarare l'esistenza di un accordo tra madre e figli nei termini descritti nelle premesse dell'atto di citazione da intendersi qui trascritti e riprodotti e per l'effetto condannare Alessio Ottaviani alla restituzione del 50% dell'immobile di Piazza Giureconsulti 26 - Roma - del 25% dell'immobile di Marina Velka, Via degli Alvethna n. 164/A ed euro 514.991,34 relativi ai soldi esteri da lui arbitrariamente detenuti o la diversa quota maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- B) accertare e dichiarare la nullità del versamento dei denari operato dalla Sig.ra Pampaloni sul libretto del figlio Alessio n. 82058312/86 con ogni conseguenza di legge;
- C) accertare e dichiarare l'obbligo assunto da Alessio Ottaviani in ordine alla restituzione dei soldi donati all'estero e rientrati in Italia dopo lo scudo fiscale e per l'effetto condannare Alessio Ottaviani alla restituzione in favore della madre della somma di euro 514.991,34 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio a favore dell'Avvocato che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste poi per l'ammissione delle prove tutte spiegate in primo grado e che qui si riportano:

- Interrogatorio formale del Sig. Alessio Ottaviani sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione "Vero che":

1) "Nell'anno 2001 innanzi al Geometra Burelli interveniva accordo fiduciario sugli immobili tra la Sig.ra Pampaloni Cinzia, Sergio Pampaloni e Voi figli, accordo ribadito e confermato il Giorno due luglio 2012 presso lo studio del Notaio Paola Gervasio, Via Fornovo 5 Roma, alla presenza dell'Avv.

Ponte Luca Raffaele. Interveniva accordo fiduciario tra lei, la Sig.ra Pampaloni e suo fratello Federico Ottaviani in forza del quale gli immobili sarebbero rimasti intestati a voi ragazzi, visto il giudizio di separazione in piedi, ma consapevoli che i beni erano di Vostra madre e che a sua richiesta gli stessi dovevano esserle restituiti ed il 50% degli stessi immobili sarebbe passati a Vostra madre alla morte della nonna visto che era unica erede. Una volta rientrata in possesso dei suoi immobili e dei suoi denari la stessa avrebbe poi fatto testamento a favore di Voi figli e alla sua morte Vi avrebbe nominati suoi unici eredi universali. Di contro Vostra madre vi avrebbe lasciato le polizze e il testamento della nonna oltre che i soldi del fondo patrimoniale sottratti da Vostro padre per cui alla vincita della causa Vostra madre vi avrebbe donato circa 870.000,00 euro”;

2) “I soldi trasferiti all’estero provengono dal conto intestato unicamente alla Sig.ra Pampaloni (con delega al Dott. Pampaloni e a Franco Ottaviani, poi revocate) aperto al Monte Paschi Banque Avenue de Citronièr a Montecarlo. La Sig.ra Pampaloni è stata costretta a intestarli fiduciariamente al marito e per questo la famiglia tutta si recava fisicamente a Montecarlo per poi andare a Lugano con i contanti, visto che 20 giorni prima era arrivato accertamento della guardia di Finanza. Era il 2.1.2.005 dal Dott. Bennini della fiduciaria Tower”;

3) “Il Sig. Alessio Ottaviani riconosce come propri gli scritti che gli si mostrano di cui allo allegato n. 9 del presente atto in cui vengono stabilite le condizioni tra le parti, tra cui la rinuncia della madre a qualunque pretesa sui soldi scudati e rimpatriati e di qualunque altra cifra nei confronti dei figli (punto 3);

4) “La Sig.ra Pampaloni già precedentemente con patti fiduciae aveva appoggiato suoi soldi sul conto di Alessio. Infatti dagli estratti conto che mi si mostrano del 30.9.2007 di cui allo allegato n. 10 Banca Unicredit avevo versamenti per circa 53.029,82”.

Ammettere prova testimoniale dei Sig.ri Federico Ottaviani sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”:

A) “Nell’anno 2001 innanzi al Geometra Burelli interveniva accordo fiduciario sugli immobili tra la Sig.ra Pampaloni Cinzia, Sergio Pampaloni e Voi figli, accordo ribadito e confermato il Giorno due luglio 2012 presso lo studio del Notaio Paola Gervasio, Via Fornovo 5 Roma, alla presenza dell’Avv. Ponte Luca Raffaele. Interveniva accordo fiduciario tra lei, la Sig.ra Pampaloni e suo fratello Federico Ottaviani in forza del quale gli immobili sarebbero rimasti intestati a voi ragazzi, visto il giudizio di separazione in piedi, ma consapevoli che i beni erano di Vostra madre e che a sua richiesta gli stessi dovevano esserle restituiti ed il 50% degli stessi immobili sarebbe passati a Vostra madre alla morte della nonna visto che era unica erede. Una volta rientrata in possesso dei suoi immobili e dei suoi denari la stessa avrebbe poi fatto testamento a favore di Voi figli e alla sua morte Vi avrebbe nominati suoi unici eredi universali. Di contro Vostra madre vi avrebbe lasciato le polizze e il testamento della nonna oltre che i soldi del fondo patrimoniale sottratti da Vostro padre per cui alla vincita della causa Vostra madre vi avrebbe donato circa 870.000,00 euro”;

B) “Il Sig. Federico Ottaviani era presente quando il fratello scriveva quanto gli si mostra di cui all’allegato n. 9 del presente atto, scritto in cui Ottaviani Alessio stabilisce le condizioni tra le parti, tra cui la rinuncia della madre a qualunque pretesa sui soldi scudati e rimpatriati e di qualunque altra cifra nei confronti dei figli. Condizioni non accettate da me e mamma perché contrarie a quelle già prese con gli accordi precedenti”;

C) “Mia madre e mia nonna Santececchi Rita alla morte di mio nonno rinunciavano a far valere la propria legittima. Mia nonna come mia madre dopo la pubblicazione del testamento di nonno, acconsenti a non chiedere alcunché ma con l’intesa che il 50% della Villa di Marina Velka rimanesse intestato a lei e che non fosse mai venduta. Ciò venne suggerito da Alessio di cui si fidavano sia la madre che la nonna”;

D) Il 18.12.2017 (cfr. all. 13) mio fratello mi contattò per telefono e mi chiese di parlare. Lo chiamai e mi chiese di diventare suo alleato contro mamma, visto che ormai erano passati 10 anni”

prova testimoniale dei Sig.ri Federico Ottaviani e Franco Ottaviani sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”;

E) “I soldi trasferiti all’estero provengono dal conto intestato unicamente alla Sig.ra Pampaloni (con delega al Dott. Pampaloni e a Franco Ottaviani, poi revocate) aperto al Monte Paschi Banque Avenue de Citronièr a Montecarlo. La Sig.ra Pampaloni è stata costretta a intestarli fiduciariamente al marito e per questo la famiglia tutta si recava fisicamente a Montecarlo per poi andare a Lugano con i contanti, visto che 20 giorni prima era arrivato accertamento della guardia di Finanza. Era il 2.1.2005 dal Dott. Bennini della fiduciaria Tower”;

Prova testimoniale del Sig. Franco Ottaviani sul seguente capitolo di prova preceduto dalla locuzione “Vero che”:

F) “Il Sig. Sergio Pampaloni mi trasferiva ulteriori 600 milioni come da lettera che mi si mostra di cui allo allegato 11) del presente atto”

Prova testimoniale del Sig. Avv. Raffaele Luca Ponte sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione vero che”:

G) “Il Giorno due luglio 2012 presso lo studio del Notaio Paola Gervasio, Via Fornovo 5 Roma, alla presenza dell’Avv. Ponte Luca Raffaele. Interveniva accordo fiduciario tra il Sig. Alessio Ottaviani, la Sig.ra Pampaloni e il Sig. Federico Ottaviani in forza del quale gli immobili sarebbero rimasti intestati ai ragazzi, visto il giudizio di separazione in piedi, i quali erano consapevoli che i beni erano della madre e che a sua richiesta gli stessi dovevano esserle restituiti ed il 50% degli stessi immobili sarebbe passati alla Pampaloni alla morte della nonna visto che era unica erede. Una volta rientrata in possesso dei suoi immobili e dei suoi denari la stessa avrebbe poi fatto testamento a favore dei e

alla sua morte li avrebbe nominati suoi unici eredi universali. Di contro la madre avrebbe lasciato ai figli le polizze e il testamento della nonna oltre che i soldi del fondo patrimoniale sottratti dal padre per cui alla vincita della causa la madre gli avrebbe donato circa 870.000,00 euro”;

H) “Il Sig. Ottavini Alessio cambiava atteggiamento e disconosceva gli accordi di cui al punto E) all’uscita della sentenza Giudice Marcelli del 2017 dopo che aveva avuto contezza che i soldi del Fondo patrimoniale erano spariti su tutti i conti del padre che ormai erano a zero. Fondo patrimoniale che la madre aveva creato per loro e che nell’accordo fiduciario la mamma aveva promesso di lasciargli, davanti all’Avv. Ponte. Così essendo i Libretti Primi frutti l’unica alternativa valida e liquida es esigibile, mutò atteggiamento e cominciò a sostenere che i soldi sui libretti erano i suoi e che li voleva”.

- Prova testimoniale dei Sig.ri Sig. Davide Giacco, Sig. Valento Bordi, Prof. Maurizio Garbati, Sig. Umberto Galise, Sig. Giancarlo Tonella, Sig. Franco Squarcia sui seguenti capitoli di prova:

I) “Essendo amici della famiglia da tempo ed intimi della famiglia che hanno prestato aiuto economico quando è servito, più volte nel 2017 i testimoni sopra indicati hanno cercato di mettere pace tra madre e figlio conoscendo la situazione precedente al 2017 e il contenuto degli accordi

fiduciari tra le parti. Alessio, che prima era un figlio amorevole, dal 2017 cambia e ha una posizione di scontro e ha continuato a dire “a mia madre nonostante gli accordi presi adesso spetta zero”;

J) “Conosco gli accordi intercorsi tra le parti di causa in quanto, essendo amico intimo, spesso ne parlavamo insieme con la madre ed i figli, tanto che la Pampaloni mi diceva che proprio per quegli accordi aveva deciso di non spiegare azione di riduzione perché si fidava dei figli. Inoltre in quel periodo la Pampaloni era in separazione giudiziale ed era malata”.

-In caso in cui il Sig. Alessio Ottaviani disconosca come propri gli scritti di cui allo allegato n. 9 del presente atto, si chiede sin da ora di nominare perito calligrafico al fine di provarne la paternità e riconducibilità al Sig. Alessio Ottaviani degli scritti di cui all'allegato 9, essendo tali scritti importanti principi di prova e riconoscimento degli accordi presi.

Con ogni più ampia riserva

Si dichiara che la causa ha valore indeterminato ai fini del contributo unificato

Con Osservanza

Roma, 30/4/2026

Avv. Micaela Pisacane

.....